

[별표 5]

기구 및 용기·포장 제출자료의 범위 및 작성요령 (제3조 관련)

1. 자료개요

가. 자료는 항목별로 간결하게 정리하여 제출자료 전체의 요약본을 제출하고, 각 자료와의 관련성이 명백하도록 기재된 순서에 따라 목록과 자료별 색인번호 및 쪽 등을 표시한다.

나. 다음 제시된 자료 중 제출을 생략한 자료에 대하여는 그 사유를 기재한다.

2. 제품명

가. 제품의 포장에 표시된 명칭을 기재한다. 다만, 합성재질은 재질명으로 대체할 수 있다.

3. 기원 또는 개발 경위, 외국에서의 인정 및 사용현황 등에 관한 자료

가. 기원 또는 개발 경위

신청된 품목이 언제, 어느 나라에서 개발되어 그 후 어느 나라에서 기구 및 용기·포장으로써 사용되고 있는지 등 신청에 이르기까지의 경위를 기재한다.

나. 외국에서의 인정 및 사용현황

신청된 제품의 제외국의 허가 등 상황, 구체적인 사용대상 식품 등을 기재한다.

4. 제조방법에 관한 자료

가. 재질 및 성분 배합비율(%)

재질 및 성분 배합비율의 기재는 재료 함량의 순으로 기재하고, 제품의 특성상 재료의 기능성이 중요시되는 경우 기능상의 중요도에 따라 기재할 수 있다.

나. 제조방법

1) 과학적인 타당성과 합리성을 가지고 위생적이어야 한다.

2) 당해 제품의 객관적 특성을 알 수 있도록 재료 처리과정에서 부터 중간 제조과정과 완제품이 포장되기까지의 주요 제조방법(원료, 온도, 시간, 압력 등 포함)에 대한 내용을 각각의 단위공정별로 구체적으로 기재한다. 전체적인 공정을 이해할 수 있도록 순서도, 도표 등을 이용하여 설명할 수 있다.

다. 원료물질 등에 대한 정보

1) 명칭

일반명칭 또는 화학명칭

2) 화학구조

화학구조가 명확하지 않을 경우에는 화학식 또는 화학적 조성 등과 같은 화학적 본질을 분명하게 기재하여야 한다.

3) 제조방법

당해 제품의 객관적 특성을 알 수 있도록 원료처리 과정에서부터 중간 제조과정과 완제품이 포장되기까지에 대한 내용을 기재한다.

4) 이화학적 성질 및 순도

성상, 확인시험, 순도시험 및 그 시험법, 함량 및 정량법

5) 사용목적 또는 용도, 효과, 사용량 및 사용방법

6) 외국의 사용예

7) 「식품의 기준 및 규격」, 「식품첨가물의 기준 및 규격」에 수재된 물질은 생략할 수 있다.

5. 기준·규격 및 시험방법(안)에 관한 자료

「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」을 참고로 하여, 기구 및 용기·포장에서 식품으로 이행될 수 있는 위해 우려 물질에 대하여 작성한다.

가. 기준·규격

1) 정의

「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」을 참고로 하여, 제품의 재질별 규격을 분류할 수 있도록 재질의 정의를 기재하여야 한다. 재질이 합성수지제인 경우 단량체 명칭이 포함되어야 하며, 주원료에 대하여 ()안에 단량체의 분자식, 화학명 및 분자량을 기재하여야 한다.

2) 잔류규격

「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」을 참고로 하여, 제품 제조 시 원료물질 등으로 사용되어 재질에 잔류할 수 있는 유해물질에 대한 규격을 기재한다. (예: 납, 카드뮴, 휘발성물질 등)

3) 용출규격

「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」을 참고로 하여, 제품 제조 시 원료물질 등으로 사용되어 식품으로 이행될 수 있는 유해물질에 대한 규격을 기재한다. (예: 납, 미반응 잔류 원료물질 등)

나. 시험방법

1) 시험방법은 규격 항목의 순서에 따라 정확하고 상세하게 기재하여야 한다.

2) 해당 물질의 규격을 시험하는데 적합하여야 하며, 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」, 한국산업표준(KS), ISO(International Organization for Standardization), CEN(European Committee for Standardization), ASTM(American Society for Testing and Materials), AOAC (Association of

Official Analytical Chemists) 등 국내·외에서 공인된 시험방법을 사용하여야 한다. 다만, 공인된 방법이 없거나 더 타당하다고 인정되는 경우 신청자가 제시하는 시험방법을 사용할 수 있다. 이때 시험방법의 타당성(밸리데이션)을 검토·확인하여 제출하여야 한다.

- 3) 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」에 따라 시험이 가능할 경우 그 내용의 일부 또는 전부의 기재를 생략할 수 있다.
- 4) 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」에 수재되지 않은 시약, 시액, 기구, 기기 및 상용표준품을 사용하였을 때에는 기구는 크기, 폭 등의 형태를 도시하고 그 사용방법과 상용표준품의 규격을 기재하여야 한다.

다. 재질확인시험

- 1) 합성재질인 경우 해당 재질의 진위 여부를 확인할 수 있는 확인시험 방법 및 관련 자료를 기재하여야 한다. 물리·화학적 방법 및 자외부·가시부(UV/Vis) 및 적외부(IR) 흡수스펙트럼 측정법, 핵자기공명법(NMR), 열분석법 등 기기분석 방법을 이용할 수 있다.
- 2) 확인하려는 재질이나 성분이 2종 이상일 때에는 중요 성분부터 순차적으로 기재한다.

라. 시험성적서

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제3항에 따른 식품 등 시험·검사기관 또는 같은 법 제8조에 따른 국외시험·검사기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출하여야 한다. 다만, 시험검사기관의 성적서 제출이 불가능한 경우, 그 사유를 설명하고 검사의 신뢰성이 확보된 자가품질검사성적서 등을 제출할 수 있다.

6. 용도 및 사용조건

- 가. 기구 및 용기·포장으로서의 사용용도를 기재한다. 이 때, 해당 사용용도에 사용용도에 적합하다는 근거자료를 제시하여야 한다.
- 나. 다만, 필요한 경우 접촉대상 식품의 종류 및 사용온도 등 사용조건을 추가할 수 있으며, 해당 사유에 대한 근거자료 및 주의사항 등에 대한 내용을 기재하여야 한다.

7. 원료물질 등의 안전성에 관한 자료

가. 독성에 관한 자료

- 1) 제출하는 독성시험자료는 다음 중 어느 하나에 해당되어야 한다.
 - 가) 우수실험실운영규정(Good Laboratory Practice, GLP)에 따라 운영된 기관에서 실시한 시험보고서
 - 나) 해당 개발국 등에서 허가 신청 당시 평가받은 독성시험자료로서 해당 정부(허가 또는 등록기관)가 제출받았거나 승인하였음을 확인한 것 또는 이를 공증한 자료

- 2) 독성시험에 관한 자료는 단회투여독성시험, 반복투여독성시험(90일), 유전독성시험 자료를 제출하여야 하며, 상기 시험결과에 따라 필요한 경우 생식·발생독성시험, 면역독성시험, 발암성시험 자료를 제출하여야 한다. 다만, 필요시 추가자료를 요구할 수 있다.
- 3) 독성시험은 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)에서 정하고 있는 독성시험방법(OECD Test Guideline)에 준하되, 시험할 필요가 없다고 판단될 경우에는 생략할 수 있으나 그 사유를 기재하고 근거자료를 제출한다.
- 4) 원료물질의 분해물 및 혼재하는 불순물의 안전성에 대해서도 필요시 제출하여야 한다.

나. 체내 동태에 관한 자료

- 1) 필요한 경우, 원료물질 또는 불순물 등에 대하여 섭취하였을 때 생체내에서 흡수, 분포, 대사, 배설을 추정하기 위한 시험결과 자료를 제출하여야 한다.
- 2) 동물시험 결과 뿐만 아니라 사람에 대한 체내동태 및 유해한 작용 추정에 대한 시험자료도 필요 시 제출할 수 있다.

다. 안전성에 관한 자료의 생략

- 1) 「식품의 기준 및 규격」, 「식품첨가물의 기준 및 규격」에 수재된 물질이거나, 미국의 연방규정집(CFR), 유럽연합의 규정집(Regulation), FCC 수제품, Codex 승인 품목, JECFA(FAO/WHO)의 식품첨가물규격집 수제품, 일본의 화학적합성품 이외의 식품첨가물 목록 수제품 및 일반적으로 식품에서 유래된 물질은 생략할 수 있다. 또한, 이들 물질과 염의 형태만 다르거나 그 이성체인 경우에는 화학적, 생물학적, 독성학적 등으로 동일하게 작용한다는 근거자료를 제시하고 독성시험 자료를 생략할 수 있다.
- 2) 기구 및 용기·포장 제조시 정전기 방지, 윤활성 부여 등 기술적 목적을 달성하기 위하여 보조적으로 사용되는 물질인 경우, 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」에서 사용이 허용되어 있는 물질(식품 또는 식품첨가물 이외에도 미국, 유럽연합 등 제외국에서 기구 및 용기·포장 제조시 사용이 허용되어 있는 것으로서 안전성에 문제가 없는 물질)은 근거자료를 제시하고 독성시험 자료를 생략할 수 있다.

라. 안전성 평가에 관한 자료

- 1) 기구 및 용기·포장에서 이행가능한 원료물질 또는 불순물 등의 안전성에 대하여, 1일추정섭취량과 독성시험으로부터 구한 1일섭취한계량(TDI) 등을 비교·검토한 자료를 제출한다. 다만, 필요가 없는 경우 생략할 수 있으나, 그 사유를 기재하여야 한다.
- 2) 1일추정섭취량은 사용대상식품의 1일섭취량, 이행되는 물질의 농도 등으로 산출하여 구한다. 이 때 식품의 1일섭취량은 국민건강영양조사(보건복지부)의 식품군별 섭취량 등의 자료를 참고하여 적절히 추정한다.